

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1974/2535

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ กรุงไทย
จำกัด

นาง กอ บกุล เจียมศิริกาญจน์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสโอ เอ อาร์ น้ำกลั่น
กับพวก

โจทก์

ผู้ร้อง

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172 วรรคสอง, มาตรา 280, มาตรา 296 วรรคสอง

ผู้ร้องบรรยายในคำร้องแต่เพียงว่า ผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ถูกโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดออกขายทอดตลาดเท่านั้น มิได้บรรยายให้เห็นว่าผู้ร้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์ดังกล่าวอย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 280 ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดตามมาตรา 296 วรรคสอง

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยที่ 3 พร้อมตีเกลียวออกขายทอดตลาดเพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษา

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ มีชื่อ
จำเลยที่ 3 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 3
วันขายทอดตลาดผู้ร้องในฐานะภรรยาจำเลยที่ 3 ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์ที่ถูกยึดได้มอบ
ฉันทะให้นายเรืองศักดิ์ คำภู หนายความเข้าฟังการขายทอดตลาด ในการขายทอด
ตลาดมีผู้เข้าสุราคาราเพียงคนเดียว คือนายสุวิทย์ สุธรรมบุตรซึ่งเสนอซื้อที่ดินและ
ตึกแถวในราคา 10,200,000 บาท หนายผู้ร้องคัดค้านว่า เป็นการขายทอดตลาดครั้ง
แรก และมีผู้เข้าสุราคาราเพียงคนเดียว ราคาที่เสนอซื้อก็ต่ำกว่าราคาที่แท้จริง ขอให้
เลื่อนการขายทอดตลาดออกไป ผู้ร้องจะนำผู้มีชื่อมาซื้อได้ในราคาที่สูงกว่าราคาที่
นายสุวิทย์เข้าสุราคารา แต่เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งว่าผู้ร้องไม่มีสิทธิคัดค้าน การขาย
ทอดตลาดดังกล่าวจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำสั่งเพิกถอนการขายทอด
ตลาดและให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดใหม่

โจทก์และนายสุวิทย์ สุธรรมบุตร ผู้ซื้อทรัพย์จากการขายทอดตลาดยื่นคำ
คัดค้านว่า ผู้ร้องมิใช่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เพราะผู้ร้องเป็นเพียงภรรยาโดยชอบด้วย
กฎหมายของจำเลยที่ 3 มิใช่ลูกหนี้ตามคำพิพากษาตามความหมายของมาตรา
280(1) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เห็นสมควรวินิจฉัยฎีกาของผู้ร้องข้อแรกก่อนว่า ผู้ร้องมี
ส่วนได้เสียตามกฎหมายที่มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดรายนี้ได้

หรือไม่ พิจารณาแล้ว ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 280 บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์แห่งบทบัญญัติในภาคนี้ บุคคลต่อไปนี้ให้ถือว่ามีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งหรือสิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ตามคำพิพากษา

(1) เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ลูกหนี้ตามคำพิพากษา และในกรณีที่มีการอายัดสิทธิเรียกร้องลูกหนี้แห่งสิทธิเรียกร้องนั้น...

ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ผู้ร้องบรรยายในคำร้องแต่เพียงว่าผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์ที่ถูกโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดออกขายทอดตลาดเท่านั้นไม่ได้บรรยายให้เห็นว่าผู้ร้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรัพย์ดังกล่าวอย่างใด จึงถือไม่ได้ว่าผู้ร้องมีส่วนได้เสียในวิธีบังคับคดีอันเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งตามบทกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิร้องขอให้ศาลเพิกถอนการขายทอดตลาดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง

พิพากษายืน

(ประพัฒน์ อุฑาภาพ-บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญสุข)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น